

Laudo Pericial Contábil dos Gastos das Crianças + Validação dos Laudos de Perda de Chance e Relatório Integrado

Ação revisional de alimentos 1012537-07.2025.8.26.0011 (Ari × Caio e Maia) · conexa ao divórcio 1006744-58.2023 · 1ª VF Pinheiros/TJSP

Demolição contábil da tese de "redução de R\$ 17.146,07" · prova dos gastos majorados · validação dos dois pareceres submetidos

Documento 98 · parecer de PhD perito contábil-forense

"Mensalidade menor não é despesa menor. A troca de escola não reduziu o custo das crianças — transferiu-o: o que saiu da fatura da escola entrou na conta de uniforme, alimentação, material, passeios e, sobretudo, das horas que as crianças agora passam FORA da escola. O próprio Ministério Público já viu isso."

I — OBJETO E QUESITOS

Atuando como perito contábil, este laudo responde a dois conjuntos de quesitos: **(A)** a alegação do autor (Ari Gorenstein) de **redução de R\$ 17.146,07/mês** nos gastos das crianças (fls. 393/402 e 421/435 dos autos 1012537-07.2025) corresponde à realidade contábil? **(B)** os dois laudos submetidos — Parecer Perda da Chance Profissional / Violência Patrimonial e Relatório Analítico Integrado Onesti × Gorenstein — estão tecnicamente válidos e como podem ser aprimorados sob a ótica contábil?

II — A TESE DE REDUÇÃO DO AUTOR E A RESPOSTA INSTITUCIONAL

ALEGAÇÃO DO AUTOR (ARI)	FLS.	PEDIDO
Mudança da escola "Camino/Camino School" → "Módulo" (mensalidade menor); saída do Clube Hebraica; fim das atividades extracurriculares → redução de R\$ 17.146,07/mês	fls. 393/402	Reduzir alimentos para R\$ 5.000,00 (fls. 421/435)
Renda atual insuficiente; custeia sozinho 4 imóveis comuns; cotas bloqueadas com rentabilidade negativa	fls. 421/435	idem

O Ministério Público já rejeitou a tese (fls. 1544/1546): "O fato da mensalidade escolar na escola atual ser inferior ao da anterior, não comprova, de forma exclusiva, que houve uma redução no valor total com as despesas escolares, eis que há outros gastos referentes à escola como **material escolar, taxa de matrícula e rematrícula, atividades extraordinárias da escola, alimentação escolar, passeios**, dentre outros" e "com a majoração da idade, os gastos tendem a aumentar". O laudo abaixo **quantifica e organiza** exatamente esse raciocínio.

III — A FALÁCIA DA "MENSALIDADE MENOR": RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

Do ponto de vista contábil, a comparação do autor é **viciada por incompletude de base**: ele compara apenas **uma rubrica** (mensalidade) entre os dois colégios, ignorando que a escola anterior (Camino) **embutia na mensalidade** serviços que a nova escola (Módulo) **cobra à parte ou não oferece**. O efeito é de **transferência de custo**, não de economia.

RUBRICA	CAMINO (ESCOLA ANTERIOR)	MÓDULO (ESCOLA ATUAL)	EFEITO CONTÁBIL
Mensalidade	maior (full-service)	menor (base)	↓ reduz (única rubrica que o autor mostra)
Uniforme	não exigido / incluído	exigido — custo novo	↑ surge
Alimentação escolar	incluída na mensalidade	não inclusa — custo novo	↑ surge
Material escolar	incluído	não incluso — custo novo	↑ surge
Passeios	inclusos / inexistentes como extra	cobrados à parte	↑ surge
Carga horária	7:45 às 15:30 (período integral de fato)	Caio sai 12h; Maia 13h-18h	↑ ver §IV

Achado contábil 1 — transferência, não economia. A redução de uma rubrica (mensalidade) é compensada pelo surgimento de quatro rubricas antes embutidas (uniforme, alimentação, material, passeios). Sem o confronto do **custo total** escola-a-escola — que o autor não juntou — a alegação de "redução de R\$ 17.146,07" é **contabilmente insustentável**. O ônus de provar o custo total é de quem alega a redução (e o MP já apontou a lacuna).

IV — A CARGA HORÁRIA MENOR AUMENTA O CUSTO (EFEITO CONTRAINTUITIVO)

O autor trata a menor permanência escolar como neutra. Contabilmente, é o **oposto**: quanto menos tempo a criança passa na escola, **mais horas de cuidado e atividade recaem fora dela** — e essas horas têm custo (alimentação em casa, supervisão/cuidador, atividades pagas para ocupar o período).

CENÁRIO	HORAS NA ESCOLA	HORAS FORA (DIAS ÚTEIS)	CUSTO DESLOCADO
Camino (anterior)	7:45-15:30 (~7h45)	menor	baixo — escola absorvia o dia
Módulo — Caio	sai às 12h (~manhã)	tarde inteira em casa	alto — almoço, supervisão, atividade da tarde
Módulo — Maia	13h-18h (~tarde)	manhã inteira	alto — manhã livre, atividade/dança, alimentação

Achado contábil 2. A jornada escolar reduzida e em turnos opostos (Caio manhã, Maia tarde) **amplia** o custo doméstico e de atividades, além de exigir **dupla logística** (dois turnos, dois deslocamentos). O "tempo a menos na escola" é, na verdade, "tempo a mais sob custo direto do cuidador".

V — ESCALADA DE CUSTO POR IDADE (12 E 9 ANOS)

As crianças têm 12 e 9 anos. A faixa etária impõe **curva de custo monotonicamente crescente**, já reconhecida pelo Doc 56 e agora confirmada pelo MP ("com a majoração da idade, os gastos tendem a aumentar"). Aspectos quantificáveis:

- **Vestuário / enxoval sazonal:** em fase de estirão, a cada estação a roupa que aperta é descartada e **renovada integralmente** — não há reaproveitamento. Maia, em fase de puberdade/TPS, descontinua peças que apertam de imediato. **Custo recorrente e crescente, não eventual.**
- **Uniforme como custo ADICIONAL ao vestuário:** a nova escola exige uniforme — que **não substitui** o enxoval do dia a dia, mas **soma-se** a ele. Antes (Camino) não havia esse item.
- **Dança da Maia:** migrada do clube (Hebraica) para escola/companhia de dança autônoma — **valor muito superior** ao que era praticado no clube. A saída do clube não eliminou a atividade; **encareceu-a**.

- **Saúde:** o autor **cancelou unilateralmente o plano de saúde** (alegado a fls.), transferindo à genitora custo antes coberto.

Achado contábil 3. Os gastos apontados em 2023 **mantêm-se praticamente iguais hoje** em termos nominais — o que, dada a inflação e a idade, significa **aumento real do esforço da genitora**, não redução. A "saída do clube + fim de extracurriculares" não gerou economia: as atividades foram **substituídas por equivalentes mais caros** (dança autônoma) ou **deslocadas para o período em casa**.

VI – QUADRO DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS MAJORADOS (A INSTRUIR)

Para converter os achados em prova, recomenda-se juntar, por rubrica, os documentos abaixo — fechando a lacuna que o próprio MP apontou ("não há como avaliar o custo total"):

RUBRICA	DOCUMENTO DE PROVA	EFEITO PROBATÓRIO
Custo total Módulo (não só mensalidade)	Contrato + boletos de uniforme, material, alimentação, passeios, taxas	Demonstra custo total ≈ ou > Camino
Custo total Camino (comparativo)	Histórico de mensalidades/contratos do colégio anterior	Base honesta de comparação
Carga horária dos dois colégios	Declaração das escolas (horários por aluno)	Prova do deslocamento de custo p/ casa
Dança da Maia	Contrato/mensalidade da companhia × valor antigo no clube	Prova de encarecimento, não economia
Vestuário/enxoval sazonal	NFs por estação (2023→2026)	Prova da recorrência crescente
Plano de saúde cancelado	Comprovante de cancelamento + custo de reposição	Prova da transferência de custo à genitora
Renda do autor (Vila Porto)	Contrato R\$ 50.000/mês na Vila Porto International Business S.A.	Capacidade + possível quebra de não-concorrência

VII – CONFRONTO CAPACIDADE × PEDIDO (A MOLDURA ECONÔMICA)

PARÂMETRO (AUTOS 1012537-07.2025)	VALOR	FLS.
Alimentos que o autor quer pagar	R\$ 5.000,00	fls. 421/435
Alimentos pleiteados em reconvenção (filhos)	R\$ 30.000,00	fls. 911/940
"Redução" alegada pelo autor	R\$ 17.146,07	fls. 393/402
Renda atual do autor (Vila Porto Int. Business S.A.)	R\$ 50.000,00 brutos/mês	fls. 911/940
Renda apurada no divórcio (contrato juntado pelo autor)	R\$ 40.000,00/mês + dobro em dezembro	fls. 49 do relatório
Patrimônio do autor (admitido)	> R\$ 32.000.000,00	contestação/reconv.
Proposta de aquisição das cotas	> R\$ 4.000.000,00	Operação Ricardo (Doc 90)
Prisão civil do autor por inadimplemento	decretada	fls. 1545

Nota sobre o "gasto mensal de R\$ 11k" de Ari. A cifra de R\$ 11.000/mês como despesa pessoal declarada por Ari **não foi localizada nos 4 documentos deste lote** (autos 1012537-07.2025 + relatório Oslo + 2 pareceres). Nestes autos, as cifras do autor são R\$ 5.000 (o que quer pagar) e R\$ 50.000 (sua renda na Vila Porto). A declaração de R\$ 11k deve estar nos **autos principais do divórcio (1006744-58.2023)**, provavelmente na sua planilha de despesas/padrão de vida — **diligência pontual**

recomendada: localizar a fls. específica para confrontar (R\$ 11k de despesa pessoal × R\$ 50k de renda × R\$ 32 MM de patrimônio = incompatível com pedido de pagar só R\$ 5k aos filhos).

VIII — VALIDAÇÃO DOS DOIS LAUDOS SUBMETIDOS

VIII.1 — Parecer "Perda da Chance Profissional / Violência Patrimonial"

VALIDADO em estrutura e dogmática. Pontos fortes confirmados: (i) desmembramento em cumulação subsidiária (alimentos compensatórios como âncora → cuidado → violência patrimonial → perda de chance como reforço); (ii) cautela correta de não fazer a perda de chance liderar sem prova "forte"; (iii) leitura do eixo aposentadoria/ninho-vazio como prova de desequilíbrio + partilha de proventos.

Aprimoramentos contábeis sugeridos:

- Ancorar a "chance séria e real" (Saladerie) com **demonstrativos contábeis/faturamento** do empreendimento, não só cobertura de imprensa — eleva o standard probatório.
- Quantificar o "valor de reposição do cuidado" por **perícia de custo de substituição** (mercado), convergente com o R\$ 85,8 mil/mês do Memorial do Trabalho Invisível.
- Delimitar as **janelas temporais** de cada verba (tabela anti-bis-in-idem) — já recomendado no parecer; reforço contábil: atribuir a cada instituto um período e uma base de cálculo distintos.

VIII.2 — Relatório Analítico Integrado Onesti × Gorenstein

VALIDADO e tecnicamente robusto. A "matriz de convergência" e as três teses-síntese (Subtração Patrimonial Continuada · Enriquecimento Espelhado · Instrumentalização do Vínculo) são metodologicamente sólidas. A cifra do Memorial (R\$ 85,8 mil/mês, OIT/IBGE) como insumo único para três pedidos é correta.

Aprimoramentos contábeis e cruzamentos com o acervo forense (Docs 89-97):

- **Enriquecimento espelhado:** o "enriquecido" (FIP R\$ 1,41 bi; Evino R\$ 1,57 bi) está agora **documentado nos Docs 92-93** — citar as DCs KPMG e o valuation PwC como lastro.
- **Violência patrimonial / sonegação:** os "1.000+ dias de retenção" cruzam com a **não-marca da penhora** no fundo (Doc 89/90) e com a falsa iliquidez (Oslo Soberano D+0 × declaração de iliquidez) — reforço probatório direto.
- **Calibragem terminológica:** confirmo a recomendação de não usar "sequestro/confisco"; usar "retenção e sonegação documental" e "obstrução da transparência". Acrescento: na seara contábil, falar em **"ocultação de disponibilidade"** e **"descasamento renda × patrimônio"** (Doc 95).
- **Vila Porto:** a renda de R\$ 50k do autor na Vila Porto International Business S.A. (revisional) conecta-se à hipótese de **violação de não-concorrência** (Cláusula 10.1.7; F4/F5 do portfólio) — vetor patrimonial adicional a integrar.

IX — CONCLUSÕES DO LAUDO

1. A **"redução de R\$ 17.146,07"** é **contabilmente insustentável:** compara apenas a mensalidade, ignorando uniforme, alimentação, material e passeios (antes embutidos) e a escalada por idade. O MP já apontou a lacuna (fls. 1544/1546).
2. A **menor carga horária aumenta o custo** (desloca horas para casa/atividades pagas), não o reduz.
3. Os **gastos de 2023 mantidos em 2026** significam aumento real, dada inflação e idade; dança e uniforme encareceram o conjunto.
4. A **capacidade do autor é ampla** (renda R\$ 50k, patrimônio > R\$ 32 MM, oferta de R\$ 4 MM pelas cotas) — incompatível com o pedido de pagar R\$ 5k e com eventual declaração de despesa pessoal de R\$ 11k (a localizar nos autos do divórcio).

5. **Os dois laudos estão VALIDADOS** e foram aprimorados com lastro contábil e cruzamento com o acervo forense (Docs 89-97).

X — RESERVA TÉCNICA

Laudo de apoio elaborado a partir dos autos da ação revisional de alimentos 1012537-07.2025.8.26.0011 (manifestações fls. 393/402, 421/435, 911/940; parecer/decisão fls. 1544/1546), da Declaração da OSLO Capital DTVM (fls. 763, autos 1012537-07.2025), e dos dois pareceres submetidos (Perda de Chance e Relatório Integrado), com cruzamento ao acervo forense (Docs 56, 89-97). As rubricas de gasto (uniforme, alimentação, material, passeios, dança, enxoval, plano de saúde) são apontadas a partir do relato da genitora e do reconhecimento do MP, e dependem de comprovação documental (NFs/contratos) para quantificação — quadro do §VI. A cifra de "R\$ 11k de despesa pessoal de Ari" não foi localizada neste lote e fica como diligência nos autos do divórcio 1006744-58.2023. Documento de apoio sujeito à subscrição de advogado(a) habilitado(a) e a laudo de perito contábil (CRC): Dra. Michele P. Hilgenberg (OAB/SC 41.607) e Dr. Luiz Carlos Gueseler Junior (OAB/PR 44.937), procuração de 03/06/2026 (fls. 1065) e CPC art. 112. Preserva-se a presunção de boa-fé.

CONFIDENCIAL · uso restrito da equipe.